على الكفر بعد الاسلام (لكن لا يقتل) الصغير الذى ارتد ولا سكران (حتى يستتاب) كل واحد منهما (بعد بلوغه) أى بلوغ الصغير وصحو السكران (ثلاثة أيام) وان مات وهو سكران فى سكره أو مات الصغير قبل بلوغ وقبل توبة مات كافرا

* (فصل * وتوبة المرتد) توبة (كل كافر) اتيانه بالشهادتين) وهو قول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل متفق عليه من رواية ابن عمر وهذا يدل على ان العصمة تثبت بمجرد الاتيان بالشهادتين (مع رجوعه عما كفر به) أى مع اقرار جاحد لفرض أو تحليل أو تحريم أو نبى أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى غير العرب بما جحده (ولا يفى قوله) أى قول الكافر (محمد رسول الله عن كلمة التوحيد) وهى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو من مقر بالتوحيد (وقوله أنا مسلم توبة) وان لم يلفظ بالشهادتين لانه اذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما (وان كتب كافر الشهادتين) بما يبين (صار مسلما) لان الخط كاللفظ فاذا تلفظ كافر بالشهادتين أو كتبهما ثم قال لم أرد الاسلام فقد صار مرتدا ويجبر على الاسلام (وان قال) كافر (أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما) بهذا القول وان لم يتلفظ بالشهادتين فلو قال لم أرد الاسلام أو قال لم اعتقده لم يقبل منه ذلك وأجبر على الاسلام وقد علم ما يراد منه وان قال أنا مسلم ولا انطق بالشهادتين لا يحكم باسلامه حتى يأتى بالشهادتين (ولا يقبل فى الدنيا بحسب الظاهر) بحيث يترك قتلهم وتثبت أحكام الاسلام فى حقهم (توبة زنديق وهو المنافق الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر) لقوله تعالى الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا والزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته لان الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه فانه كان ينفى الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه الا الله فلا يكون لما قاله حكم لان الظاهر من حاله أنه انما يستدفع القتل باظهار التوبة فى ذلك والمشهور على ألسنة الناس ان الزنديق هو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد أى طاعن فى الاديان ولا تقبل توبة الحلولية ولا المباحية وكمن يفضل متبوعه على النبى صلى الله عليه وسلم أو يعتقد انه اذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الامر والنهى أو يعتقد ان العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى فلا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء الطوائف المارقين من الدين فلا تقبل توبتهم فى الظاهر كالمنافق (ولا) تقبل توبة (من تكررت ردته) لقوله تعالى ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولان تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالاسلام (أو سب الله) سبحانه و (تعالى) سب صريح يعنى انه لا تقبل توبة من سب الله على الاصح لان ذنبه عظيم جدا يدل منه على فساد عقيدته واستخفافه بالله الواحد القهار (أو) سب (رسوله) أى رسول كان (أو ملكا له) يعنى انه لا تقبل توبة من سب رسولا أو ملكا لله سبحانه وتعالى أو تنقصه ومن اظهر الخير وابطن الفسق كزنديق فى توبته (وكذا) لا تقبل توبة (من قذف نبيا) من الانبياء عليهم الصلاة والسلام (او) قذف (أمه) كفر لما فى ذلك من التعرض للقدح فى النبوة الموجب